

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
עאידה תומא סלימאן
עופר כסיף
יוסף עטאונה
איימן עודה
אחמד טיבי

1091/25/פ

הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (הרכב המחלקה לחקירת שוטרים), התשפ"ג–2023

תיקון סעיף 49 ט 1. בפקודת המשטרה (נוסח חדש), התשל"א–1971¹, בסעיף 49 ט –

(1) אחרי סעיף קטן (א) יבוא :

"(א1) בראש המחלקה יעמוד שופט מחוזי בדימוס שימנה שר המשפטים, בהתייעצות עם נשיא בית המשפט העליון.

(א2) לא יועסק במחלקה, לרבות על דרך השאלה, שוטר או שוטר בדימוס.

(א3) במחלקה יועסק לפחות שופט שלום אחד בדימוס, שיפקח על התנהלות החקירות." ;

(2) אחרי סעיף קטן (ד) יבוא :

"(ה) שר המשפטים יקבע את הרכב המחלקה, את סמכויותיה ואת סדרי עבודתה".

דבריו הסבר

המחלקה לחקירת שוטרים (להלן – מח"ש) הוקמה בשנת 1992 על מנת להבטיח כי חשדות לביצוע עבירות על ידי שוטרים ייחקרו בידי גוף חיצוני וניטרלי, וכי המשטרה לא "תחקור את עצמה" אולם בפועל, חלק מחוקרי מח"ש אינם עובדי משרד המשפטים, אלא שוטרים שהושאלו למחלקה על ידי המשטרה וחלקם שוטרים לשעבר.

מצב זה אינו תקין, שכן החוקרים המושאלים או השוטרים לשעבר עלולים לפעול מתוך מחויבות

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 17, עמ' 390.

ארגונית למשטרה ושיקולים זרים עלולים להשפיע על אופן התנהלותם.
בנוסף, החשש לניגוד עניינים נוצר במצב זה פוגע במראית פני הצדק ובאמון הציבור בהחלטות מח"ש.
לכן, הצעת חוק זו באה לנתק את המחלקה לחקירת שוטרים ולהפוך אותה לגוף אזרחי תחת משרד המשפטים.
הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת דסטה גדי יברקן (פ/617/23), על ידי חבר הכנסת יוסף ג'בארין (פ/1881/23) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן (פ/1654/24).
הצעת החוק זהה לפ/1654/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)